



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-374-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 31 de Marzo de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2026-00080835-SI-SDMEYA - Reconocimiento de mayores costos a ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0): "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN PLAZAS DEL PARTIDO" (Licitación Pública N° 37/2025).-

VISTO el artículo 7° inciso g) de la Ley Provincial N° 13.981 (texto según Decreto N° 1314/2022) y su Decreto reglamentario N° 59/2019 (modificatorios y complementarios), los Decretos Nros. 539/2025 y 1250/2025, los Expedientes Nros. EX-2025-00058073-SI-SECAMEP y EX-2026-00080835-SI-SDMEYA; y

Considerando:

Que, mediante el Decreto N° 539 de fecha 22 de mayo de 2025, se realizó el llamado a Licitación Pública N° 37/2025 para la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FUENTES, BEBEDEROS, BAÑOS, CASITAS Y GABINETES EN PLAZAS DEL PARTIDO";

Que por Decreto N° 1250 de fecha 24 de octubre de 2025, se adjudicaron a la firma ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0), los renglones Nros. 1 y 2 de la referida Licitación, por un importe total inicial de Pesos Seiscientos Seis Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Dos con Setenta y Ocho Centavos (\$606.184.932,78), IVA incluido;

Que, con fecha 27 de octubre de 2025, se emitió la Orden de Compra N° 7672/2025 por el monto total adjudicado, estableciéndose la vigencia del servicio en veinticuatro (24) meses consecutivos e ininterrumpidos, contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta de Inicio, pudiendo ser prorrogado por un plazo menor o igual al original, bajo idénticas condiciones y valores contractuales, conforme lo dispuesto por el artículo 2° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el contrato;

Que la modalidad de contratación prevista para el Renglón N.º 1 es a suma global mensual, con pagos periódicos sujetos a la certificación de las tareas efectivamente realizadas y debidamente conformadas por la Autoridad de Aplicación; mientras que el Renglón N.º 2 se encuadra bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, en atención a la naturaleza de la prestación, que impide determinar con precisión la cantidad de materiales necesarios para la adecuada ejecución de los trabajos, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Pliego citado.

Que, conforme lo establece el artículo 22 del contrato, el Municipio podrá ampliar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) el monto total del contrato, en las mismas condiciones y precios unitarios pactados, requiriéndose la conformidad expresa del adjudicatario para ampliaciones superiores al veinte por ciento (20%) y hasta el máximo del cien por ciento (100%), siempre que se mantengan las condiciones técnicas y económicas originalmente acordadas;

Que la metodología de redeterminación de precios se encuentra establecida en el artículo 35 del citado Pliego, el cual en sus partes pertinentes, establece que: *“Será de aplicación al presente proceso –y a los contratos que del mismo surjan- el régimen de redeterminación de precios de la Provincia de Buenos Aires, conforme las disposiciones establecidas en el Artículo 7º, punto g) de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19. Los precios de los contratos podrán ser redeterminados, siempre que medie solicitud del contratista, cuando los costos de los factores principales que componen la estructura de costos estimada, reflejen una variación promedio ponderada superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al surgido de la última redeterminación de precios, según corresponda” (...)* *“Una vez determinada la procedencia de la redeterminación, el renglón 1 será ajustado conforme la variación promedio ponderada operada en la estructura de costos estimada y el renglón 2 conforme la variación operada en el Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) Capítulo Materiales. Los nuevos valores comenzarán a regir desde el inicio del mes en que ocurrieron las variaciones de costos que motivaron la solicitud de redeterminación. Se aplicará únicamente a la parte del contrato que aún no ha sido ejecutado o devengado. A los efectos de aplicación de lo dispuesto precedentemente, la solicitud de redeterminación de precios deberá ser presentada dentro de los 75 días corridos contados desde el último día del mes en que se haya alcanzado la variación de costos exigida. Vencido dicho plazo, la variación producida se aplicará a la parte del contrato que aún se encuentra pendiente de ejecución, desde la fecha de la solicitud”;*

Que a la fecha, no se ha reconocido variación alguna en los precios del contrato;

Que, con fecha 13 de febrero de 2026, mediante el Expediente N° EX-2026-00080835-SI-SDMEYA, la prestataria solicitó la redeterminación de los valores contractuales al mes de noviembre de 2025, en función del incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma;

Que dicha situación fue evidenciada en el análisis efectuado por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF-2026-00123776-SI-JGAB de fecha 25 de marzo de 2026;

Que la Comisión Asesora ha expresado en distintas oportunidades que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y, luego, considerar en qué medida dichos incrementos pueden afectar seriamente la ecuación económico-financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio, a efectos de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la adjudicataria y, consecuentemente, de los servicios prestados;

Que, en tal sentido, y en virtud de la aplicación de la metodología establecida en el contrato, la Comisión recomendó en forma unánime: i) autorizar un reconocimiento de mayores costos del once con diecinueve por ciento (11,19%) para el Renglón N.º 1; y ii) autorizar un reconocimiento de mayores costos del diez con nueve por ciento (10,09%)

para el Renglón N.º 2, este último aplicable sobre los precios unitarios de los materiales a demanda detallados en el Anexo III del IF-2026-00123779-SI-JGAB, en concepto de primera redeterminación de precios para ambos renglones, respecto de los servicios devengados y a devengarse a partir del 1º de noviembre de 2025. Dichos reconocimientos serán de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas autorizadas para el contrato, previa integración de la garantía correspondiente por parte de la prestataria;

Que la contratista ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0), deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Expediente N° EX-2026-00080835-SI-SDMEYA y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Otorgar a la empresa ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0), adjudicataria de los Renglones Nros. 1 y 2 de la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE FUENTES, BEBEDEROS, BAÑOS, CASITAS Y GABINETES EN PLAZAS DEL PARTIDO” (Licitación Pública N° 37/2025), un reconocimiento de mayores costos en concepto de primera redeterminación de precios, consistente en: i) un once con diecinueve por ciento (11,19%) para el Renglón N.º 1; y ii) un diez con nueve por ciento (10,09%) para el Renglón N.º 2, aplicable sobre los precios unitarios de los materiales a demanda detallados en el Anexo III del IF-2026-00123779-SI-JGAB, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1º de noviembre de 2025. El presente reconocimiento será de aplicación a todas las ampliaciones y prórrogas autorizadas del contrato, previa integración de la garantía correspondiente por parte de la prestataria.-

ARTÍCULO 2º.- La contratista ALGIERI S.A. (C.U.I.T. N° 30-69933981-0), con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2026.03.31 14:58:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2026.03.31 15:47:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.03.31 16:39:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro